

SAIFUL AZLAN BIN ARIFFIN

LWN.

SITI ROZANA BINTI MOHAMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 23 November 2021 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1443H]

Kes Rayuan No. : 10000-075-0050-2020

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan - Seksyen 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tuan Ahmad Fuad Syafwan bin Mohamad Amin daripada Tetuan Mahyuddin & Co

Peguam Syarie Responden: Tuan Mohd Redzuan bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini adalah terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 29 Jun 2020 dalam kes Mal No. 10300-017-0589-2018 sebagaimana berikut;

1.1 Mahkamah menolak alasan pihak Responden

1.2 Perintahkan Responden membayar wang sebanyak RM44,229.20

1.3 Perintahkan pihak Responden hendaklah dikomitkan ke dalam penjara selama tiga (3) hari mulai hari ini.

1.4 Kos guaman Pemohon ditanggung oleh Responden

[2] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 12 Julai 2020 dan mengemukakan empat (4) alasan rayuan bertarikh 1 Oktober 2020 sebagaimana terkandung di muka surat 185-186 Rekod Rayuan.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah bercerai pada 28 Mei 2018 dan mempunyai tiga orang anak iaitu;

BIL	NAMA	NO MyKAD/MyKID
1	Myra Myrissa binti Mohd Azlan	CD38444
2	Aisy Afiy Ashaz bin Saiful Azlan	CN94371
3	Mesya Medina binti Saiful Azlan	DC33208

[4] Selepas perceraian, Perayu telah memfailkan suatu tindakan tuntutan harta sepencarian ke atas sebuah rumah yang beralamat di No.25, Jalan BS 1/5A, Bukit Saujana, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan melalui Saman No. 10300-017-0589-2018. Kes ini telah selesai melalui Perintah Penghakiman Persetujuan bertarikh 11 Oktober 2018. Terma-Terma Perintah Penghakiman Persetujuan tersebut adalah seperti berikut:

1. Mahkamah mengisytiharkan bahawa aset di bawah ini sebagai Harta Sepencarian Bersama di antara Plaintiff dan Defendan (selepas ini disebut sebagai "pihak-pihak tersebut") seperti berikut:-

1.1 Sebuah rumah teres dua tingkat No. 25, Jalan BS 1/5A, Bukit Saujana, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan (selepas ini disebut sebagai "rumah tersebut").

2. Mahkamah memerintahkan bahawa cara penyelesaian Harta Sepencarian Bersama bagi Hartanah tersebut seperti berikut:

2.1 Bagi harta di perkara 1.1 tersebut dibuat berdasarkan nisbah 40% bahagian Plaintiff dan 60% bahagian Defendan

2.2 Pihak-pihak bersetuju rumah tersebut Defendan membayar bahagian plaintiff pada nilai semasa setelah ditolak kos-kos berkaitan termasuk penyelesaian pinjaman perumahan.

2.3 Tempoh penyelesaian urusan pembiayaan semual perumahan dan lain-lain perkara berkaitan hendaklah diselesaikan selewat-lewatnya sebelum hujung bulan Mei 2019 tanpa gagal

3. Mahkamah memerintahkan bahawa pihak-pihak hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya dalam segala urusan berkaitan rumah tersebut termasuk dengan pihak bank atau pembeli yang memerlukan kehadiran, tandatangan dan komitmen daripada Plaintiff dan Defendan.

(selepas ini disebut sebagai " Perintah Harta Sepencarian tersebut"

[5] Selanjutnya selepas Perintah Harta Sepencarian tersebut dikeluarkan, atas permohonan Responden satu perintah Pelaksanaan Perintah Mahkamah telah diluluskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui permohonan No. 10100-034-98-2019 (Selepas ini dirujuk sebagai Perintah Pelaksanaan Perintah Mahkamah tersebut) yang memerintahkan sebagaimana berikut:

.....MAKA ADALAH DIHAKIMKAN seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 149(1) (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
2. Mahkamah memutuskan bahawa jumlah yang berhak diterima oleh Pemohon dari bahagian Pemohon sebanyak 40% bagi penyelesaian harta sepencarian bagi perintah kes mal bilangan :10300-017-0589-2019 yang diputuskan pada tarikh 11 Oktober 2018 di perenggan 1 dan 2 jumlah keseluruhannya adalah sebanyak RM84,229.20
3. Mahkamah memerintahkan Responden membayar bagi bayaran yang permohon berhak ke atasnya sebanyak RM44,248.00 dari jumlah keseluruhan tersebut kepada Pemohon dalam tempoh dua minggu dari tarikh keputusan ini dikeluarkan.
4. Mahkamah memerintahkan perintah mahkamah ke Mal Saman No: 10300-107005902019 Para 1 dan Para 2 dikuatkuasakan sebagai perintah di atas.
(selepas ini disebut sebagai “ Perintah Penghakiman Perlaksanaan Perintah Mahkamah tersebut”

[6] Seterusnya selepas tamat tempoh 14 hari daripada perintah Penghakiman Pelaksanaan Perintah Mahkamah dikeluarkan, pihak Perayu masih gagal membuat pembayaran sebagaimana terma 3 Perintah tersebut.

[7] Justeru pada 11 September 2019 atas permohonan pihak Responden, Mahkamah telah meluluskan permohonan Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan ke atas Responden. Mahkamah seterusnya pada 29 Jun 2020 telah memerintahkan pengkomitan selama 3 hari ke atas Perayu di bawah peruntukan Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami dapati perayu telah membuat pembayaran sebanyak RM44,229.20 kepada responden pada 29/6/2020.

[9] Maka kami berpuashati bahawa perayu telah melaksanakan perintah Mahkamah tersebut. Oleh kerana Perayu telah menunaikan perintah tersebut maka isu rayuan ini tidak lagi timbul.

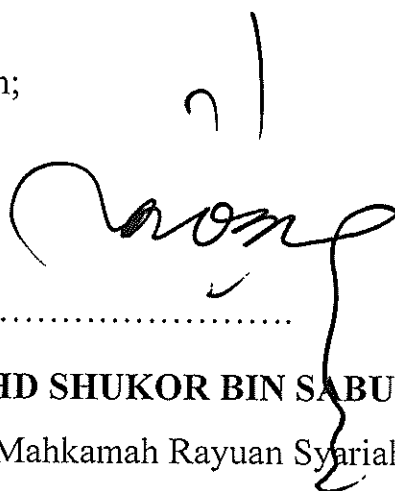
[10] Berhubung isu tuntutan ganti rugi oleh Perayu sebanyak RM12,679.00, kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa Perayu wajar mengambil tindakan undang-undang terhadap Responden dalam prosiding yang lain untuk mendapat gantirugi yang didakwa dilakukan oleh Responden dan bukannya dalam prosiding ini.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

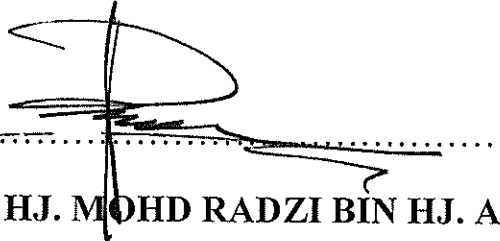
1. Perintah di Perenggan 3 kes Permohonan Mal No. 10200-075-0412-2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 29 Jun 2020 adalah **DIBATALKAN**.
2. Kos ditanggung pihak-pihak.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

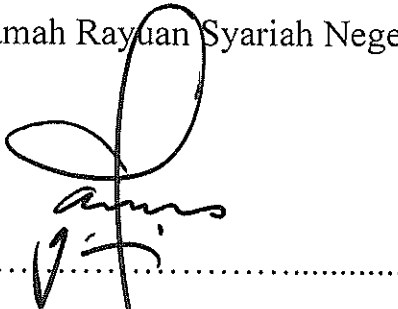
Dipersetujui oleh;



.....

2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor